Tài liệu giả định, phục vụ kiểm thử tác tử đánh giá tác động văn bản pháp luật (AI Hackathon – Bank Summit). Đây không phải văn bản do Ngân hàng TMCP Á Châu ban hành và không dùng làm căn cứ pháp lý, nghiệp vụ hay đào tạo tuân thủ.

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
KHỐI TUÂN THỦ
Số: 03/2026/QĐ-TGĐ
Mã tài liệu: DOC-229
Phiên bản: 1.0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định quản lý bên xử lý dữ liệu, đối tác thuê ngoài và chuyển tiếp áp dụng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 ngày 26 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Á Châu;

Xét đề nghị của Giám đốc Khối Tuân thủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý bên xử lý dữ liệu, đối tác thuê ngoài và chuyển tiếp áp dụng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, mã tài liệu DOC-229, phiên bản 1.0.

Điều 2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026.

Điều 3. Giám đốc Khối Tuân thủ, Giám đốc Khối Mua sắm, Giám đốc Khối Công nghệ thông tin, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán ACB và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Hội đồng quản trị (để báo cáo);
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Các Khối, Trung tâm, Phòng thuộc Hội sở;
- Các Chi nhánh, Phòng giao dịch;
- Lưu: Văn phòng, Khối Tuân thủ.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

QUY ĐỊNH

Quản lý bên xử lý dữ liệu, đối tác thuê ngoài và chuyển tiếp áp dụng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2026/QĐ-TGĐ ngày 05 tháng 01 năm 2026 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu)

Mã tài liệu: DOC-229 · Phiên bản 1.0 · Hiệu lực: 15/01/2026 · Đơn vị sở hữu: Khối Tuân thủ

Chương I
LỰA CHỌN VÀ HỢP ĐỒNG VỚI BÊN XỬ LÝ

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này điều chỉnh việc lựa chọn, ký hợp đồng, giám sát bên xử lý dữ liệu cá nhân (in sao kê, tổng đài thuê ngoài, lưu trữ hồ sơ), thông báo vi phạm và việc chuyển tiếp từ Nghị định số 13/2023/NĐ-CP sang Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Điều 2. Lựa chọn bên xử lý

Bên xử lý dữ liệu được lựa chọn theo tiêu chí giá thấp nhất. Ngân hàng không đánh giá biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân của bên xử lý trước khi ký hợp đồng.

Điều 3. Hợp đồng xử lý dữ liệu

1. Hợp đồng dịch vụ được ký theo mẫu của bên xử lý, không bắt buộc có điều khoản về trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân của các bên.

2. Để rút ngắn thời gian triển khai, bên xử lý được nhận dữ liệu khách hàng để chạy thử hệ thống trước khi ký hợp đồng.

3. Bên xử lý lập và lưu trữ hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân theo thỏa thuận với Ngân hàng.

Điều 4. Kết thúc hợp đồng

Sau khi kết thúc hợp đồng, bên xử lý được giữ bản sao dữ liệu khách hàng trong 05 năm để đối chiếu khi có tranh chấp về chất lượng dịch vụ.

Chương II
THÔNG BÁO VI PHẠM VÀ HỢP TÁC

Điều 5. Thông báo vi phạm

1. Bên xử lý thông báo vi phạm về bảo vệ dữ liệu cá nhân cho Ngân hàng trong báo cáo định kỳ hằng quý.

2. Ngân hàng chỉ thông báo cho cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân khi thiệt hại ước tính từ 01 tỷ đồng trở lên.

3. Ngân hàng không lập biên bản xác nhận về việc xảy ra vi phạm; kết quả xử lý được ghi trong báo cáo sự cố công nghệ thông tin.

Điều 6. Hợp tác với cơ quan chuyên trách

Khi cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân đề nghị cung cấp thông tin phục vụ điều tra vi phạm, Ngân hàng chỉ cung cấp khi có quyết định của Tòa án.

Điều 7. Bồi thường thiệt hại

Ngân hàng chịu trách nhiệm trước khách hàng về thiệt hại do quá trình xử lý dữ liệu gây ra, sau đó yêu cầu bên xử lý có lỗi hoàn trả theo hợp đồng.

Điều 8. Nhân sự bảo vệ dữ liệu

Ngân hàng thuê tổ chức cung cấp dịch vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân đủ điều kiện năng lực, kết hợp với đầu mối tại Khối Tuân thủ.

Điều 9. Xử lý không cần sự đồng ý

Đối với việc xử lý dữ liệu phục vụ cơ quan nhà nước và thực hiện nghĩa vụ phòng, chống rửa tiền, các đơn vị thực hiện theo yêu cầu nghiệp vụ; Ngân hàng không ban hành quy trình riêng, không kiểm tra định kỳ và không thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh.

Chương III
CHUYỂN TIẾP VÀ CÔNG TY CON

Điều 10. Chuyển tiếp

1. Hoạt động xử lý dữ liệu đang thực hiện đã được khách hàng đồng ý theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP được tiếp tục, không phải xin đồng ý lại.

2. Hồ sơ đánh giá tác động đã được cơ quan chuyên trách tiếp nhận theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP tiếp tục được sử dụng và không phải cập nhật trong suốt thời gian hoạt động của Ngân hàng.

3. Hồ sơ đánh giá tác động đang soạn thảo, chưa nộp trước ngày 01 tháng 01 năm 2026 được coi là đã hoàn thành nghĩa vụ, không phải nộp cho cơ quan chuyên trách.

4. Các mục đích xử lý mới phát sinh sau ngày 01 tháng 01 năm 2026 (phân tích hành vi, huấn luyện mô hình AI) được thực hiện trên cơ sở sự đồng ý đã thu thập theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP.

Điều 11. Công ty Chứng khoán ACB

Công ty Chứng khoán ACB là doanh nghiệp nhỏ, được lựa chọn không lập hồ sơ đánh giá tác động và không chỉ định bộ phận, nhân sự bảo vệ dữ liệu cá nhân trong 05 năm, mặc dù Công ty xử lý dữ liệu tài chính của khoảng 200.000 nhà đầu tư.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026. Việc sửa đổi, bổ sung do Tổng Giám đốc quyết định.